

Allgemeine Bedingungen des Amtes für Hochbauten zum Vertrag für Architekturleistungen

Stand Januar 2007

(Die folgenden Artikel ersetzen bzw. ändern/ergänzen die entsprechenden Artikel der Ordnungen SIA 102, Ausgabe 2003. Abweichungen zur Ordnung SIA 102/2003 sind kursiv dargestellt.)

Artikel 1 (Allgemeine Vertragsbedingungen) der Ordnung SIA 102, Ausgabe 2003 wird ersetzt durch den folgenden Artikel 1:

Art. 1		Allgemeine Vertragsbedingungen
1.1		<i>Das anwendbare Recht und die Rangordnung der Vertragsbestandteile ergeben sich aus dem Vertrag.</i>
Anwendbares Recht und Rangordnung		
1.2	.1	Der Vertrag wird schriftlich, mündlich oder durch entsprechendes Handeln abgeschlossen.
Abschluss des Vertrages	.2	Die Ausfertigung einer Vertragsurkunde und die Schriftlichkeit von Vertragsänderungen werden empfohlen.
	.3	<i>Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Submissionsrechtes</i>
1.3	.1	Sorgfaltspflicht Die Architektin/der Architekt wahrt die Interessen <i>der Stadt</i> , insbesondere die Erreichung <i>ihrer</i> Ziele, nach bestem Wissen und Können und erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln ihres/seines Fachgebietes.
Pflichten der Architektin/ des Architekten	.2	Treuepflicht Die Architektin/der Architekt nimmt von Dritten, wie Unternehmungen und Lieferanten, keine persönlichen Vergünstigungen entgegen. Kenntnisse aus der Auftragsbearbeitung behandelt sie/er vertraulich und verwendet sie nicht zum <i>Nachteil der Stadt</i> .
	.3	Vertretung der Stadt <i>Der Umfang der Vertretungsbefugnis der Architektin/des Architekten richtet sich nach dem Vertrag.</i>
	.4	Behördliche Verfügungen Behördliche Verfügungen, die negative Entscheide oder einschränkende Auflagen und Bedingungen enthalten, sind <i>der Stadt</i> sofort zur Kenntnis zu bringen, so dass die Möglichkeit zur Ergreifung von Rechtsmitteln gewahrt bleibt.
	.5	Abmahnungspflicht
	.51	Die Architektin/der Architekt hat <i>die Stadt</i> auf Folgen <i>ihrer</i> Weisungen, insbesondere hinsichtlich Terminen, Qualität und Kosten, aufmerksam zu machen und unzumutbare Anordnungen und Begehren abzumachen. Beharrt <i>die Stadt</i> trotz Abmahnung auf <i>ihrer</i> Weisung, ist die Architektin/der Architekt für deren Folgen nicht verantwortlich. Für die Abmahnung wird die Schriftform <i>verlangt</i> .
	.52	Beharrt <i>die Stadt</i> trotz Abmahnung darauf, Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann die Architektin/der Architekt, um ihre/seine Haftung auch gegenüber Dritten auszuschliessen, ihr/sein Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht wegen

- Kündigung zur Unzeit ist diesfalls ausgeschlossen.
- .6 Rechenschaftsablegung**
Auf Verlangen legt die Architektin/der Architekt jederzeit über ihre/seine Geschäftsführung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen heraus, zu deren Erstellung sie/er sich im Rahmen der vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
- .7 Aufbewahrung von Dokumenten**
Die Arbeitsergebnisse bleiben Eigentum der Architektin/des Architekten. Sie sind als Originale oder in geeigneter anderer, gebrauchsfähiger Form während 10 Jahren ab Beendigung des Auftrags aufzubewahren. *Bevor die Architektin/der Architekt die Akten nach Ablauf dieser Frist vernichtet, bietet sie/er sie der Stadt zur unentgeltlichen Übernahme an.*
Während dieser Frist ist die Stadt jederzeit berechtigt, die Aushändigung der Arbeitsergebnisse inklusive sämtlicher Aktualisierungen in Papierkopie und/oder in digitaler Form zu verlangen und die darin enthaltenen Ergebnisse ohne Einschränkungen zu verwenden. Die erste Aushändigung hat unentgeltlich zu erfolgen. Für jede weitere Aushändigung hat die Stadt der Architektin/dem Architekten die üblichen Vervielfältigungskosten zu bezahlen. Eine weitergehende Entschädigung ist nicht geschuldet.
- .8 Ablieferung von Dokumenten**
Provisorische CAD-Pläne sind rechtzeitig für einen Plausibilitätstest einzureichen. Die Planskizzen und das Manuskript des Kostenvoranschlages sind der Stadt vor dem Reinzeichnen bzw. vor der Reinschrift vorzulegen. Werkverträge müssen spätestens einen Monat nach erfolgter Vergabe der jeweiligen Arbeit der Stadt zur Unterzeichnung vorgelegt werden. Bei Bauleitungsaufgaben hat die Architektin/der Architekt der Stadt als Finanzausweis jeweils vierteljährlich einen detaillierten Finanzrapport einzureichen, der nach Möglichkeit auf Teilabrechnungen der Unternehmenden zu basieren hat.
Die Architektin/der Architekt übergibt der Stadt nach Fertigstellung des Bauwerks die Bauwerkdokumentation. Die Übergabe kann auch bei Auftragsunterbrüchen und -abbrüchen verlangt werden. Die Richtlinien für die Bauwerkdokumentation gelten in jedem Falle.
-
- 1.4 Rechte der Architektin/ des Architekten**
- .1 Urheberrecht**
Das Urheberrecht an ihrem/seinem Werk verbleibt bei der Architektin/dem Architekt, soweit sie/er es der Stadt nicht zur Nutzung bzw. Ausübung übertragen hat (vgl. nachstehende Ziffer 1.6.4). Als Werke gelten insbesondere auch Entwürfe und Teile von Werken, sofern es sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.
- .2 Veröffentlichungen**
Die Architektin/der Architekt kann ihr/sein Werk unter Wahrung der Interessen der Stadt und mit deren ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung veröffentlichen. Es steht ihr/ihm auch das Recht zu, in entsprechenden Veröffentlichungen der Stadt oder Dritter als Urheber genannt zu werden.
- .3 Beizug von Dritten zur Vertragserfüllung**
Die Architektin/der Architekt ist nur befugt, mit ausdrücklicher, vorgängiger und schriftlicher Zustimmung der Stadt für die Erfüllung ihrer/seiner vertraglichen Pflichten Dritte beizuziehen. Ein solcher Beizug erfolgt stets auf Kosten sowie Risiko der Architektin/des Architekten.
- .4 Abschlagszahlungen, Sicherstellung, Vorauszahlung**
Die Architektin/der Architekt hat Anspruch auf Abschlagszahlungen von mindestens 90 % der vertragsgemäss erbrachten Leistungen. Die Schlusszahlung erfolgt nach Übergabe der vollständigen Objektdokumentation. Sie/er kann weder eine Sicherstellung des Honorars noch eine Vorauszahlung verlangen.
- .5 Abtretungs- und Verpfändungsverbot**

Die Abtretung und Verpfändung von Honorarguthaben an Dritte sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadt zulässig.

1.5 Pflichten der Stadt

- .1 Zahlungsbedingungen**
Die Rechnungen sind innerhalb von sechzig Tagen nach Erhalt zu begleichen. Vorbehalten bleiben Zahlungen im Rahmen eines vertraglich vereinbarten Zahlungsplans, welche auf den vereinbarten Termin erfolgen. Das Honorar soll den erbrachten Leistungen entsprechen. Das volle vereinbarte Honorar ist nur für die vertragsgemäss erbrachte Leistung geschuldet. Bei nicht vertragsgemäss erbrachter Leistung ist die Stadt zu angemessener Zurückbehaltung des Honorars berechtigt.
- .2 Weisungen**
Die Stadt ist befugt, Dritten direkte Weisungen zu erteilen. Sie informiert die Architektin/den Architekten umgehend über erfolgte Weisungen.
- .3 Zahlungen an beigezogene Dritte**
Die Stadt gibt der Architektin/dem Architekten rechtzeitig schriftlich Kenntnis von allenfalls direkt an Dritte geleisteten Zahlungen.
- .4 Schadenverhütung und –minderung**
Die Stadt ergreift rechtzeitig alle zumutbaren Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder Vergrösserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt sie gegenüber einem oder mehreren Unternehmungen oder Lieferanten ausnahmsweise direkt Mängelrügen, so teilt sie dies der Architektin/dem Architekten unverzüglich schriftlich mit.

1.6 Rechte der Stadt

- .1 Weisungen**
Die Stadt ist gegenüber der Architektin/dem Architekten weisungsberechtigt. Beharrt sie trotz Abmahnung auf einer Weisung, so trägt sie allein die Folgen.
- .2 Zahlungen an beigezogene Dritte**
Bei Zahlungsschwierigkeiten der Architektin/des Architekten sowie bei Vorliegen wichtiger Gründe ist die Stadt berechtigt, einen durch die Architektin/den Architekten beigezogenen Dritten (Art. 1.4.3) mit befreiender Wirkung gegenüber der Architektin/dem Architekten direkt zu bezahlen. Sie hört jedoch hierzu vorgängig die Beteiligten an.
- .3 Kopien von Arbeitsergebnissen der Architektin/des Architekten**
Es gilt die Regelung gemäss vorstehendem Art. 1.3.7.
- .4 Nutzung von Arbeitsergebnissen der Architektin/des Architekten**
Mit der vertragsgemässen Bezahlung der Architektin/des Architekten steht der Stadt das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Architektin/des Architekten für ihre Bedürfnisse umfassend zu nutzen. Dieses Recht beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschliesslich, die Berechtigung, die Arbeitsergebnisse selber oder durch Dritte zu realisieren, sie vor oder nach der Realisierung weiterzuentwickeln, zu bearbeiten und/oder zu verändern, zu veröffentlichen, in Modell- oder irgend einer anderen Form zu erstellen und beliebig zu verwenden usw. Das Recht zur mehrmaligen baulichen Realisierung steht der Stadt nur zu, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.
- .5 Sicherstellung**
Für die Leistung der Garantiearbeiten kann von der Architektin/vom Architekten eine Sicherheitsleistung (Garantieschein) in der Höhe des Gesamtbetrages der Honorarvorauszahlung verlangt werden.

1.7 Gesamtleitung	Die Aufgaben der Gesamtleitung sind in Art. 3.4.1 <i>der Ordnung SIA 102, Ausgabe 2003</i> umschrieben.																						
1.8 Fristverlängerungen und Terminverschiebungen	<i>Für den Verzug des Schuldners gilt die gesetzliche Regelung.</i> <i>Für die mahnende Partei verschieben sich die Fristen und Termine, zu deren Einhaltung sie sich verpflichtet hat, angemessen.</i>																						
1.9 Haftung	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="555 674 587 701">.1</td><td data-bbox="667 674 1098 701">Haftung der Architektin/des Architekten</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 703 587 730">.11</td><td data-bbox="667 703 1519 887">Bei verschuldet fehlerhafter Auftragserfüllung hat die Architektin/der Architekt <i>der Stadt</i> den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt insbesondere bei Verletzung ihrer/seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei ungenügender Kostenerfassung sowie bei Nichteinhaltung von verbindlich vereinbarten Fristen oder Terminen. <i>Vorbehalten bleiben die Rechte der Stadt gemäss Art. 368 OR.</i></td></tr> <tr> <td data-bbox="555 913 587 940">.12</td><td data-bbox="667 913 1519 1048">Wo die Erreichung der Ziele <i>der Stadt</i> von Umständen abhängt, die nicht die Architektin/der Architekt zu vertreten hat, kann ihr/ihm das Nicht-Erreichen eines Ziels <i>der Stadt</i> infolge dieser Umstände nicht zur Last gelegt werden. Dies gilt insbesondere auch für die nicht sicher voraussehbaren Entscheide von Dritten, etwa betreffend die Erteilung von Bewilligungen oder Krediten.</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1075 587 1102">.13</td><td data-bbox="667 1075 1519 1155">Für die Leistungen von beigezogenen selbständigen (<i>d.h. nicht der Weisungsgewalt der Architektin/des Architekten unterstehenden</i>) Dritten, die im direkten Vertragsverhältnis <i>zur Stadt</i> stehen, haftet die Architektin/der Architekt nicht.</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1182 587 1209">.14</td><td data-bbox="667 1182 1519 1236">Für die Tätigkeiten von Dritten, die sie/er selber beigezogen hat, haftet die Architektin/der Architekt gemäss Art. 101 Obligationenrecht.</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1263 587 1290">.15</td><td data-bbox="667 1263 1519 1339">Verlangt <i>die Stadt</i> entgegen der Abmahnung der Architektin/des Architekten den Beizug eines bestimmten Dritten, haftet die Architektin/der Architekt lediglich für gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten.</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1366 587 1393">.2</td><td data-bbox="667 1366 1519 1527"> Haftung der Stadt bei Nichteinhaltung von Fristen und Terminen Soweit es an <i>der Stadt</i> liegt, dass Fristen und Termine nicht eingehalten werden, hat sie der Architektin/dem Architekten allfällige Mehraufwendungen zu vergüten. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Gründe gelten dabei die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen.</i> </td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1554 587 1581">.3</td><td data-bbox="667 1554 868 1581">Arbeitsunterbruch</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1583 587 1610">.31</td><td data-bbox="667 1583 1519 1769">Bei nicht vorausgesehenem oder in seiner Länge ungewissem Unterbruch oder bei erheblicher Verzögerung der Auftragserledigung hat die Architektin/der Architekt Anspruch auf Ersatz des ihr/ ihm erwachsenen Schadens, falls <i>die Stadt</i> den Unterbruch bzw. die Verzögerung verschuldet hat. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Unterbrechungen bzw. Verzögerungen gelten solche, welche durch die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen bedingt werden.</i></td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1796 587 1823">.32</td><td data-bbox="667 1796 1519 1872">Verlangt jedoch <i>die Stadt</i> nach Abschluss einer Planungsphase mit der Inan-griffnahme der nächsten Phase zuzuwarten, so schuldet sie deswegen der Architektin/dem Architekten keinen Schadenersatz.</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1899 587 1926">.33</td><td data-bbox="667 1899 1519 1951">Bedingt die Verzögerung bei Wiederaufnahme der Arbeiten zusätzliche Leistungen, ist deren Honorierung vor Wiederaufnahme der Arbeiten schriftlich zu vereinbaren.</td></tr> </table>	.1	Haftung der Architektin/des Architekten	.11	Bei verschuldet fehlerhafter Auftragserfüllung hat die Architektin/der Architekt <i>der Stadt</i> den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt insbesondere bei Verletzung ihrer/seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei ungenügender Kostenerfassung sowie bei Nichteinhaltung von verbindlich vereinbarten Fristen oder Terminen. <i>Vorbehalten bleiben die Rechte der Stadt gemäss Art. 368 OR.</i>	.12	Wo die Erreichung der Ziele <i>der Stadt</i> von Umständen abhängt, die nicht die Architektin/der Architekt zu vertreten hat, kann ihr/ihm das Nicht-Erreichen eines Ziels <i>der Stadt</i> infolge dieser Umstände nicht zur Last gelegt werden. Dies gilt insbesondere auch für die nicht sicher voraussehbaren Entscheide von Dritten, etwa betreffend die Erteilung von Bewilligungen oder Krediten.	.13	Für die Leistungen von beigezogenen selbständigen (<i>d.h. nicht der Weisungsgewalt der Architektin/des Architekten unterstehenden</i>) Dritten, die im direkten Vertragsverhältnis <i>zur Stadt</i> stehen, haftet die Architektin/der Architekt nicht.	.14	Für die Tätigkeiten von Dritten, die sie/er selber beigezogen hat, haftet die Architektin/der Architekt gemäss Art. 101 Obligationenrecht.	.15	Verlangt <i>die Stadt</i> entgegen der Abmahnung der Architektin/des Architekten den Beizug eines bestimmten Dritten, haftet die Architektin/der Architekt lediglich für gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten.	.2	Haftung der Stadt bei Nichteinhaltung von Fristen und Terminen Soweit es an <i>der Stadt</i> liegt, dass Fristen und Termine nicht eingehalten werden, hat sie der Architektin/dem Architekten allfällige Mehraufwendungen zu vergüten. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Gründe gelten dabei die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen.</i>	.3	Arbeitsunterbruch	.31	Bei nicht vorausgesehenem oder in seiner Länge ungewissem Unterbruch oder bei erheblicher Verzögerung der Auftragserledigung hat die Architektin/der Architekt Anspruch auf Ersatz des ihr/ ihm erwachsenen Schadens, falls <i>die Stadt</i> den Unterbruch bzw. die Verzögerung verschuldet hat. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Unterbrechungen bzw. Verzögerungen gelten solche, welche durch die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen bedingt werden.</i>	.32	Verlangt jedoch <i>die Stadt</i> nach Abschluss einer Planungsphase mit der Inan-griffnahme der nächsten Phase zuzuwarten, so schuldet sie deswegen der Architektin/dem Architekten keinen Schadenersatz.	.33	Bedingt die Verzögerung bei Wiederaufnahme der Arbeiten zusätzliche Leistungen, ist deren Honorierung vor Wiederaufnahme der Arbeiten schriftlich zu vereinbaren.
.1	Haftung der Architektin/des Architekten																						
.11	Bei verschuldet fehlerhafter Auftragserfüllung hat die Architektin/der Architekt <i>der Stadt</i> den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt insbesondere bei Verletzung ihrer/seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei ungenügender Kostenerfassung sowie bei Nichteinhaltung von verbindlich vereinbarten Fristen oder Terminen. <i>Vorbehalten bleiben die Rechte der Stadt gemäss Art. 368 OR.</i>																						
.12	Wo die Erreichung der Ziele <i>der Stadt</i> von Umständen abhängt, die nicht die Architektin/der Architekt zu vertreten hat, kann ihr/ihm das Nicht-Erreichen eines Ziels <i>der Stadt</i> infolge dieser Umstände nicht zur Last gelegt werden. Dies gilt insbesondere auch für die nicht sicher voraussehbaren Entscheide von Dritten, etwa betreffend die Erteilung von Bewilligungen oder Krediten.																						
.13	Für die Leistungen von beigezogenen selbständigen (<i>d.h. nicht der Weisungsgewalt der Architektin/des Architekten unterstehenden</i>) Dritten, die im direkten Vertragsverhältnis <i>zur Stadt</i> stehen, haftet die Architektin/der Architekt nicht.																						
.14	Für die Tätigkeiten von Dritten, die sie/er selber beigezogen hat, haftet die Architektin/der Architekt gemäss Art. 101 Obligationenrecht.																						
.15	Verlangt <i>die Stadt</i> entgegen der Abmahnung der Architektin/des Architekten den Beizug eines bestimmten Dritten, haftet die Architektin/der Architekt lediglich für gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten.																						
.2	Haftung der Stadt bei Nichteinhaltung von Fristen und Terminen Soweit es an <i>der Stadt</i> liegt, dass Fristen und Termine nicht eingehalten werden, hat sie der Architektin/dem Architekten allfällige Mehraufwendungen zu vergüten. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Gründe gelten dabei die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen.</i>																						
.3	Arbeitsunterbruch																						
.31	Bei nicht vorausgesehenem oder in seiner Länge ungewissem Unterbruch oder bei erheblicher Verzögerung der Auftragserledigung hat die Architektin/der Architekt Anspruch auf Ersatz des ihr/ ihm erwachsenen Schadens, falls <i>die Stadt</i> den Unterbruch bzw. die Verzögerung verschuldet hat. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Unterbrechungen bzw. Verzögerungen gelten solche, welche durch die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen bedingt werden.</i>																						
.32	Verlangt jedoch <i>die Stadt</i> nach Abschluss einer Planungsphase mit der Inan-griffnahme der nächsten Phase zuzuwarten, so schuldet sie deswegen der Architektin/dem Architekten keinen Schadenersatz.																						
.33	Bedingt die Verzögerung bei Wiederaufnahme der Arbeiten zusätzliche Leistungen, ist deren Honorierung vor Wiederaufnahme der Arbeiten schriftlich zu vereinbaren.																						

1.10 Mehrwertsteuer		Die Mehrwertsteuer ist im Vertrag und in allen Abrechnungen offen auszuweisen. Sie ist zu dem im Zeitpunkt der Leistungserbringung aktuellen Satz zusätzlich zu den Honoraren, Nebenkosten und vereinbarten Vergütungen von Dritteleistungen durch <i>die Stadt</i> zu bezahlen.
1.11 Verjährung	.1	Generelle Verjährung Ansprüche aus dem Vertrag verjähren innert 10 Jahren <i>ab Abnahme des Bauwerks</i> .
	.2	Bei Werkmängeln
	.21	Ansprüche aus Mängeln des Bauwerks verjähren <i>in jedem Fall erst</i> innert fünf Jahren <i>nach Abnahme des Bauwerkes</i> . <i>Dies gilt auch für den Fall, dass diese Mängel auf fehlerhaften Plänen oder einem fehlerhaften Gutachten der Architektin/des Architekten beruhen. Mängel des Bauwerks</i> können während der ersten zwei Jahre nach der Abnahme jederzeit gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mängel sofort nach der Entdeckung zu rügen. Den aus der verzögerten Rüge entstehenden Schaden trägt die Stadt selber.
	.22	Bei Gutachten bemisst sich die Verjährungsfrist <i>im Übrigen</i> nach Massgabe des Schweizerischen Obligationenrechts.
1.12 Vorzeitige Beendigung des Vertrages	.1	Die Rechtsfolgen einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages richten sich nach den Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts.
	.2	Erfolgt die Kündigung durch <i>die Stadt</i> zur Unzeit, so <i>hat sie der Architektin/dem Architekten den von dieser/diesem nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des negativen Vertragsinteresses zu ersetzen. Eine weitergehende Entschädigung ist nicht geschuldet.</i> Eine Kündigung zur Unzeit durch <i>die Stadt</i> liegt insbesondere vor, wenn die Architektin/der Architekt keinen begründeten Anlass zur Kündigung gegeben hat und die Kündigung für sie/ihn hinsichtlich des Zeitpunkts und der von ihr/ihm getroffenen Dispositionen nachteilig ist. <i>Ein Widerruf oder eine Kündigung wegen ausbleibender Kreditgenehmigung und –freigabe oder Projektbewilligung durch die zuständigen Stellen gilt nicht als unzeitig.</i>
	.3	Erfolgt die Kündigung durch die Architektin/den Architekten zur Unzeit, hat <i>die Stadt</i> Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Schadens.
	.4	<i>Auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages stehen der Stadt – ungeachtet der allfälligen Unzeitigkeit einer solchen – sämtliche, sich aus dem Vertrag und diesen Allgemeinen Bedingungen ergebenden Rechte (vgl. dazu insbesondere vorstehende Ziffer 1.4.1) am Arbeitsergebnis der Architektin/des Architekten zu, ohne dass hierfür eine zusätzliche Vergütung geschuldet wäre.</i>
1.14 Gerichtsbarkeit	.1	<i>Für Streitigkeiten aus dem Vertrag gilt die vertragliche Regelung.</i>
	.2	<i>Die Parteien verzichten in jedem Fall darauf, Meinungsverschiedenheiten über Leistungsumfang und Honorierung der Kommission des SIA für die Honorare der Architekten zu unterbreiten.</i>

Die folgenden Artikel ersetzen bzw. ergänzen die entsprechenden Artikel der Ordnung SIA 102, Ausgabe 2003:

3.3 Grundleistungen und besonders zu vereinbarende Leistungen	.5	<i>Die folgenden Leistungen gelten ebenfalls als Grundleistungen:</i> – <i>Mitarbeit bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten</i> – <i>Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden und Kommissionen</i> – <i>Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren</i> – <i>Übernahme von Bestandesplänen ins CAD</i> – <i>Anpassen von CAD und EDV an die Richtlinien der Stadt</i> – <i>Überprüfung der Bestandespläne</i> – <i>Erstellen allenfalls erforderlicher Zwischendokumentationen</i> – <i>Alle durch bauökologische Anforderungen ausgelösten Arbeiten (z.B. Minergie, Minergie P)</i> – <i>Die im Zusammenhang mit der Besonderen Bauverordnung I (BBVI) erforderlichen Eingaben und Prüfungen. Ist die/der Beauftragte zur privaten Kontrolle nicht befugt, so muss sie/er diese Leistungen auf ihre/seine Kosten durch Dritte ausführen lassen</i> – <i>Beraten der Stadt bei der Erstellung von Unternehmerverzeichnissen</i> – <i>Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten</i> – <i>Mitwirken bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten</i> – <i>Fachliche und rechnerische Überprüfung von Unternehmervarianten (vorbehalten bleiben Fälle mit ausserordentlich hohem Aufwand, in welchen vorgängig und schriftlich eine Zusatzleistung vereinbart werden kann)</i> – <i>Aufstellung der Detailprogramme und Koordination zwischen den am Bau beteiligten weiteren Stellen (z.B. Werke, VBZ, Polizei, Grün Stadt Zürich, private Telekommunikationsunternehmen) als Bestandteil der Koordination und Kontrolle der Arbeiten der Unternehmungen</i> – <i>Erstellen, Überwachen und Nachführen von Zahlungsplänen</i> – <i>Erstellen von Überwachungs- und Massnahmeplänen sowie Betriebsanweisungen</i> – <i>Erstellen von Unterhaltsplänen</i> – <i>Ermitteln von Kostenkennzahlen</i> – <i>Überarbeitungen und Ergänzungen von Bestandesplänen (Archivplänen) und anderer Dokumentationen</i> – <i>Vorbereiten von Plänen und Dokumenten für die Bauwerkbewirtschaftung</i> <i>Vorbehalten bleiben weitere im Vertrag bzw. in diesen Geschäftsbedingungen vereinbarte Grundleistungen.</i>
5.3 Zusätzliche Kostenelemente	.4	<i>An Nebenkosten werden lediglich die Kosten von Fotokopien, Heliografien, Plandrucken usw. vergütet, welche die Architektin/der Architekt im Auftrag der Stadt erstellt. Massgeblich sind dabei die Ansätze gemäss Wegleitung über Lichtpausen, Plots und Fotokopien resp. welche die mit der Stadt in einem Vertragsverhältnis stehenden Reprografiebetriebe gewähren. Weitere Nebenkosten werden nur in begründeten Ausnahmefällen vergütet. Werden Fotokopien, Heliografien, Plandrucke usw. bei Reprografiebetrieben in Auftrag gegeben, so sind sie von diesen direkt der Stadt in Rechnung zu stellen.</i>
5.4 Vergütung von Reisezeiten	.1	<i>Der Zeitaufwand für Reisen wird ohne anderslautende Vereinbarung nicht entschädigt.</i>
	.2	<i>Bei der Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand wird ohne anders lautende Vereinbarung die Reisezeit nicht als Arbeitszeit vergütet.</i>
	.3	<i>Bei der Honorarberechnung nach den Baukosten ist die Reisezeit ohne anderslautende Vereinbarung im durchschnittlichen Zeitaufwand eingerechnet.</i>

	.4	Bei Pauschal-/Globalhonorierung gelten <i>ohne anderslautende Vereinbarung sämtliche Reisen als im vereinbarten Honorar inbegriffen.</i>
6.1 Grundsätze	.7	Für die Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand gelten zusätzlich die folgenden Grundsätze: – Die Honorarkategorien richten sich nach den vom Stadtrat jährlich zu genehmigenden Ansätzen für die Honorierung von Dienstleistungsaufträgen. – Mit ihrer/seiner Abrechnung reicht die Architektin/der Architekt die Arbeitsrapporte ein. – Sie/er verpflichtet sich, den städtischen Vertretern jederzeit Einsicht in sämtliche Unterlagen der Stundenbuchhaltung zu gewähren. – Die von der Architektin/vom Architekten erbrachten Leistungen für bürointerne Organisation (Betriebsleitung, Personalführung, Akquisition, interne allgemeine Dienste usw.) werden nicht separat vergütet.
7.1 Grundsätze	.6	Sämtliche im Vertrag und in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen genannten Grundleistungen sind in diesem Honorar inbegriffen.
7.5 Aufwandbestimmende Baukosten	.1	Aufwandbestimmend sind in der Regel unter Vorbehalt von Art. 7.5.5 die wirklichen Kosten des ausgeführten Bauwerks gemäss Bauabrechnung, nach Abzug der vertraglich vereinbarten Rabatte (exkl. MWST). <i>[Zweiter Satz wird gestrichen]</i>
	.4	Katalogmobiliar und Ausstattung (Zubehör) sowie Normeinrichtungen sind ohne andere vertragliche Vereinbarung mit 50 % der Kosten bei allen Teilphasen aufwandbestimmend. <i>Stadt-Zürich Mobilier ist nicht aufwandbestimmend.</i>
	.5	Nicht zu den aufwandbestimmenden Kosten zählen: – Honorare, zusätzliche Kostenelemente (Art. 5.3) und Reisezeitvergütungen (Art. 5.4) der Architektin/des Architekten und der an der Projektierung und Ausführung beteiligten Spezialisten und Berater, – MWST auf Unternehmer- und Lieferantenrechnungen, – der Erwerb von Grund und Rechten, – die Finanzierungskosten, – die öffentlichen Gebühren, die Versicherungsprämien, – die Kosten von Architektur-, Ingenieur-, Kunst- und anderen Wettbewerben, – die Ausgaben für Feiern wie Grundsteinlegung, Aufrichtefest und Einweihung, – Nachbarentschädigungen, – Miete von fremdem Grund, – Anwalts- und Gerichtskosten, – <i>Kosten für Aufträge, die von den VBZ (Geleise- und Fahrleitungsbau), den Werken, der Polizei (Grabarbeiten und Liefern sowie Verlegen von Leitungen) sowie von Grün Stadt Zürich ausgeführt und beaufsichtigt werden,</i> – <i>Entsorgungs- und Deponiegebühren.</i>
	.6	Wird ein Projekt nicht ausgeführt, so wird der Aufwand für die erbrachten Leistungen aufgrund der letzten von der Stadt bewilligten Kostenermittlung berechnet, <i>vorbehältlich einer anderen Regelung.</i> Dabei sind nicht aufwandbestimmende Beträge zu schätzen und in Abzug zu bringen. Analog zu ermitteln sind Leistungen der Architektin/des Architekten für Bauwerksteile, die geplant, aber nicht ausgeführt werden, <i>vorbehältlich einer anderen Regelung.</i>
	.7	<i>Die aufwandbestimmenden Baukosten können bei Beizug von Fachplanenden und Spezialisten reduziert werden, falls damit die Architektin/der Architekt von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird (vgl. 7.19.1). Der Abzug ist im Einzelfall zu regeln.</i>



7.6 Aufträge mit mehreren Bauten	.2	<i>[Wird gestrichen]</i>
7.7 Einteilung in Baukategorien	.5	<i>Der Schwierigkeitsgrad berücksichtigt die weitergehenden Grundleistungen gemäss Art. 3.3.5..</i>
7.19 Spezialisten und Berater	.1	Bei Einzelbeauftragung der Spezialisten durch <i>die Stadt</i> gemäss Art. 3.5.2 werden deren Honorare durch <i>die Stadt</i> getragen; sie <i>haben in der Regel</i> keine Reduktion des Architektinnen-/Architektenhonorars zur Folge, sofern die Architektin/der Architekt die ihr/ihm obliegenden Grundleistungen erfüllt. <i>Die aufwandbestimmenden Baukosten können bei Beizug von Fachplanenden und Spezialisten reduziert werden, falls damit die Architektin/der Architekt von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird (vgl. 7.5.7). Der Abzug ist im Einzelfall zu regeln.</i>
	.2	Erbringt die Architektin/der Architekt selber Leistungen, die dem Aufgabenbereich von Spezialisten zuzuordnen sind, so hat sie/er an deren Stelle auf ihre entsprechenden Fachhonorare Anspruch, übernimmt aber auch die entsprechende Verantwortung. <i>Diese Fachhonorare können reduziert werden, falls damit die Architektin/der Architekt von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird (vgl. 7.5.7). Der Abzug ist im Einzelfall zu regeln.</i> Erbringt indessen ein Spezialist Leistungen, die dem Aufgabenbereich der Architektin/des Architekten zuzuordnen sind, so hat er an deren/dessen Stelle Anspruch auf das entsprechende Architektenhonorar, übernimmt aber auch die entsprechende Verantwortung.
	.4	Bei Gesamtbeauftragung der Architektin/des Architekten gemäss Art. 3.5.2 setzt sich ihr/sein Gesamthonorar zusammen aus den Honoraren der Architektin/des Architekten und aller Spezialisten <i>in der Regel</i> ohne Reduktion, jedoch mit einem <i>allfälligen</i> Zuschlag im Rahmen des Anpassungsfaktors (Art. 7.10) für die Übernahme der Gesamtverantwortung. Die aufwandbestimmenden Baukosten können bei Beizug von Fachplanenden und Spezialisten reduziert werden, falls damit die Architektin/der Architekt von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird (vgl. 7.5.7). Der Abzug ist im Einzelfall zu regeln.
7.21 Arbeitsgemeinschaften		<i>[Wird gestrichen]</i>

Gelesen und akzeptiert:

(Ort, Datum)

(Die Architektin/der Architekt)